

CRIMES CULPOSOS

Código Penal

Art. 18 – Diz-se o crime:

Crime culposo

II – culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.

Nos crimes dolosos, o agente tem a intenção, o desejo de obter determinado resultado. Nos crimes culposos, o agente simplesmente gera um resultado que ele não estava buscando, ele não tinha a intenção de gerar aquele resultado, mas, devido a sua negligência, imprudência ou imperícia, deu causa a um resultado que ele não buscava, um resultado que ele não almejava.

O parágrafo único traz uma das disposições mais importantes do Código Penal: todos os crimes do ordenamento jurídico brasileiro são crimes dolosos, só podem ser punidos se houver o elemento subjetivo do dolo, se o agente tiver a intenção de praticar aquele crime. Só existe a previsão culposa se houver uma manifestação expressa do legislador.

Por exemplo, com relação ao crime de homicídio (art. 121) o Código Penal não precisa estabelecer que essa conduta de matar alguém é dolosa, já está subentendido.

No ordenamento jurídico brasileiro, todas as condutas criminosas são condutas dolosas.

Os crimes só serão culposos se houver uma definição expressa.

Nos crimes para os quais existe a modalidade culposa, o próprio legislador estabelece.

No crime de infanticídio, por exemplo, não existe a modalidade culposa porque é um crime que só pode ser praticado mediante dolo. No crime de aborto não existe a modalidade culposa, o Código Penal não traz a possibilidade de um aborto culposos.

ATENÇÃO

Em regra, os crimes culposos são previstos em **tipos penais abertos**: “se o crime é culposo”. Isso ocorre porque não é possível prever, num rol fechado, todas as formas que a culpa pode se revelar no caso concreto.

ANOTAÇÕES

Entretanto, excepcionalmente, o legislador pode definir um crime culposos num **tipo penal fechado**, tal como ocorre na receptação culposa (art. 180, §3º, CP) ou na omissão de cautela (art. 13, Lei 10.826/03).



DIRETO DO CONCURSO

1. (INSTITUTO AOCP/PC-ES/INVESTIGADOR/2019) Assinale a alternativa que apresenta crimes que admitem a **forma culposa**.
- a. Homicídio, lesão corporal e emprego irregular de verbas ou rendas públicas.
 - b. Concussão, injúria e dano.
 - c. Prevaricação, homicídio e omissão de socorro.
 - d. Homicídio, lesão corporal e peculato.
 - e. Advocacia administrativa, dano e lesão corporal.



COMENTÁRIO

A maioria dos crimes previstos no ordenamento jurídico brasileiro não admite a modalidade culposa.

- a) Homicídio, lesão corporal admitem a modalidade culposa. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas (art. 315 do Código Penal) não admite por tratar-se de crime contra a Administração Pública (peculato culposos).
 - b) Nenhum desses crimes admite a modalidade culposa.
 - c) Prevaricação e omissão de socorro não admitem a modalidade culposa.
 - d) Homicídio, lesão corporal e peculato.
 - e) Lesão corporal admite a modalidade culposa, advocacia administrativa e dano, não.
2. (INSTITUTO AOCP/2019/PC-ES/ESCRIVÃO DE POLÍCIA) Considera-se crime culposos quando
- a. o agente atinge o resultado delitivo requerido.
 - b. o agente impede que resultado delitivo se conclua.
 - c. o agente não quer o resultado delitivo, mas assume o risco de se realizar.
 - d. o agente pratica a conduta por imperícia, imprudência ou negligência.

ANOTAÇÕES

e. o delito se agrava por resultado diverso do pretendido.

COMENTÁRIO



- a) O crime culposos cujo resultado acontece sem querer, sem a intenção do agente.
- b) Não há prática de crime.
- c) O agente não quer o resultado delitivo, mas assume o risco de se realizar (dolo eventual).
- d) O agente pratica a conduta por imperícia, imprudência ou negligência.
- e) O delito se agrava por resultado diverso do pretendido (preterdolo).

Fato Típico
Conduta
• Dolo
• Culpa
Resultado
Nexo causal
Tipicidade

FATO TÍPICO

Conduta

- Dolo
- Culpa

Resultado

Nexo causal

Tipicidades

Diferencia-se o dolo da culpa:

Dolo: Conduta voluntária dirigida a um fim ilícito + resultado ilícito voluntário

Culpa: Conduta voluntária dirigida a um fim lícito + resultado ilícito involuntário.



CRIME CULPOSO

Definição

Conduta humana voluntária que gera um resultado ilícito não querido pelo agente, mas que lhe era previsível (culpa consciente), ou deveria ser previsível (culpa inconsciente), e que poderia ter sido evitado se o agente tivesse agido com cuidado.

ATENÇÃO

No crime culposo, a conduta do agente não é dirigida a uma finalidade ilícita. **Logo, o crime culposo é incompatível com a tentativa.**

A culpa imprópria, que será estudada mais adiante, admite a tentativa.

DIRETO DO CONCURSO

3. (CESPE/TRF–1ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA/2017) Julgue o próximo item, relativo ao instituto da tentativa.
Crime culposo não admite tentativa.

COMENTÁRIO

A regra é que crime culposo não admite tentativa.

Elementos da culpa

- a. Comportamento humano voluntário
- b. Violação do dever de cuidado objetivo
- c. Resultado naturalístico involuntário
- d. Nexo entre a conduta e o resultado
- e. Tipicidade
- f. Previsibilidade objetiva

a) Comportamento humano voluntário

A voluntariedade concerne a prática de uma **conduta**, e não a finalidade de obtenção do resultado ilícito, caso contrário estaríamos diante da conduta dolosa.

O comportamento culposo pode ocorrer por meio de uma ação ou omissão.

Eventualmente, o comportamento pode ser **ilícito** por si só (ex.: conduzir veículo com velocidade superior à permitida para a via), mas não tem o propósito de alcançar o resultado naturalístico ocorrido.

ANOTAÇÕES

b) Violação do dever de cuidado objetivo

A vida em sociedade impõe um cuidado a cada pessoa com seus semelhantes.

Existem 3 formas de violação do dever de cuidado objetivo, também chamadas de modalidades da culpa:

1. Imprudência
2. Negligência
3. Imperícia

1. Imprudência

- Forma positiva da culpa (culpa *in agendo*)

O agente age sem observância do cuidado necessário ao caso.

2. Negligência

- Forma negativa da culpa (culpa *in omitendo*)

O agente deixa de observar um cuidado necessário antes de iniciar a conduta.

3. Imperícia

Trata-se da culpa profissional, pois ocorre com a **falta de aptidão técnica no exercício de arte, profissão ou ofício**.

O agente está autorizado a exercer a arte, profissão ou ofício, mas não possui conhecimento técnico suficiente para exercê-la. Se o agente sequer tinha autorização para exercer a atividade, pode ser punido por dolo eventual.

Nem toda violação do dever objetivo de cuidado no exercício de arte, profissão ou ofício configura imperícia. Ex.: motorista de ônibus que dirige com velocidade incompatível à via e causa acidente (**imprudência**); médico que esquece de observar procedimento obrigatório antes da cirurgia e causa a morte em seu paciente (**negligência**).



DIRETO DO CONCURSO

4. (CESPE/PC-BA/DELEGADO DE POLÍCIA/2013) Suponha que em naufrágio de embarcação de grande porte, tenha havido tombamento das cabines e demais dependências, antes da evacuação da embarcação e resgate dos passageiros e, em razão desse fato,

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

os sobreviventes tenham sofrido diversos tipos de lesões corporais e centenas tenham morrido por politraumatismo e afogamento. Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte, de acordo com a legislação brasileira.

Caso seja comprovada imperícia, negligência ou imprudência da tripulação, esta poderá responder judicialmente pelo crime de homicídio em relação às mortes ocorridas no naufrágio.

COMENTÁRIO



A questão não apresenta nenhuma informação com relação à conduta da tripulação.

Se ficar comprovado que a tripulação ou algum tripulante foi negligente, imprudente ou imperito poderá se atribuir o resultado MORTE a essa tripulação ou tripulante?

Sim. Não agiram com dolo, agiram com culpa – praticaram o crime de homicídio na modalidade culposa.

GABARITO

1. d
2. d
3. C
4. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.